

Entre, **William Alfonso Ortiz Arcia**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 1032451683, en calidad de Representante Legal de **TECNOLOGIA de BOCCHERINI SAS**, en adelante "El CONTRATANTE", identificado con NIT. número 830041829-5, con domicilio en **Av Boyaca No. 22-68, Bogotá, D.C.**, y **Luis Gabriel Castellanos Marín**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 799073358, en calidad de Representante Legal Suplente de **IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT número 830.058.677-7, con domicilio en **Carrera 45 No. 108 27, Piso 7 Torre 1, Bogotá D.C.**, habilitada para la prestación de servicios de telecomunicaciones de acuerdo con lo establecido por la Ley 1341 de 2009, en adelante "IFX" o "El Contratista". **IFX** y el **CONTRATANTE**, que para los efectos de este Contrato se denominarán conjuntamente las "**PARTES**", suscriben el presente contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones (el "Contrato"), con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las **PARTES** declaran y reconocen que todas las cláusulas, anexos, órdenes de servicio, oferta, términos y condiciones y, en general, todo el contenido del contrato, en los aspectos técnicos, jurídicos y económicos ha sido negociados, redactados y aceptados por ambas **PARTES** de buena fe, con completa libertad y sin coacción; en consecuencia, ninguna parte puede alegar en beneficio propio que este es un contrato de adhesión, que desconocía alguna de sus cláusulas o que ciertos términos o condiciones fueron impuestos por la otra Parte. **A.** Que las **PARTES** de mutuo acuerdo han negociado y pactado todas las características del servicio de comunicaciones, de la red y la totalidad de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas y por lo tanto son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas, así como también se establece que la provisión técnica de servicios de comunicaciones que se acuerdan en este contrato, otrosí, anexos o sus documentos adicionales son soluciones técnicas a la medida tanto para micro, pequeñas y grandes empresas; en este orden de ideas, la Resolución CRC 3067 de 2011, así como las Resoluciones 5111 y 5151 de 2017 y las normas que lo adicionan, modifiquen o sustituyan, no son aplicables en la presente relación contractual. **B.** Que el presente contrato se rige por las normas civiles y comerciales de Colombia.

CLÁUSULAS

Primero. Objeto. - **IFX** se compromete a prestar el(los) servicio(s) de telecomunicaciones señalado(s) en la(s) orden(es) de servicio (s) de acuerdo con el estudio previo de factibilidad, ofertados a través de la propuesta económica e indicados en las respectivas órdenes(es) de servicio(s) que, una vez suscritas, se entienda(n) aceptada(s) por el **CONTRATANTE** y configuren una solicitud irrevocable, recibiendo **IFX** como contraprestación las sumas de dinero registradas en la(s) misma(s).

Segundo. Plazo, Aceptación e Inicio de la Prestación del Servicio. 2.1. El(los) servicio(s) contratado(s) iniciará(n) de forma independiente a partir de la aceptación de la(s) acta(s) de entrega para cada servicio. El(las) acta(s) de entrega serán entregadas físicamente o vía de correo(s) electrónico(s) autorizado(s). 2.2. El **CONTRATANTE** tendrá un término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la(s) acta(s) de entrega para firmarla(s) o para manifestar por escrito las razones técnicas que justifiquen el no recibo de los servicios. Una vez vencido este término, si el **CONTRATANTE** no se ha pronunciado frente a la(s) acta(s) de entrega, el(los) servicio(s) contemplado(s) en la(s) misma(s) se entenderán aceptados tácitamente y se empezarán a facturar, independientemente que se use o no el servicio. 2.3. Las **PARTES** manifiestan que el tiempo para la instalación del servicio será acordado entre las mismas en un cronograma, el cual podrá ser reajustado si se presentan justificaciones razonables para modificarlo. 2.4. El término para realizar la instalación se cuenta a partir de que el **CONTRATANTE** notifique que tiene los permisos para instalar los servicios. 2.5. Cuando se requiera obra civil, el término inicia cuando se tenga el acta de entrega de la obra y los costos estarán a cargo del **CONTRATANTE**. 2.6. Si llegado el día de la instalación el **CONTRATANTE** manifiesta que ya no es su deseo que se realice la misma, se constituirá en deudor de **IFX** por el valor que **IFX** haya incurrido en los costos de instalación. 2.7. Todos los servicios tendrán un número de identificación del servicio (SID), pero **IFX** se reserva el derecho a cambiar el nombre comercial. 2.8. Si el **CONTRATANTE** desea obtener servicios adicionales o trasladados deberá encontrarse al día en el pago de sus obligaciones. Los trasladados deben solicitarse con treinta (30) días hábiles de anterioridad. 2.9. En caso de que las condiciones del traslado no sean aceptadas por el **CONTRATANTE** y por esta razón desee cancelar el servicio durante la vigencia inicial del mismo, salvo pacto en contrario, el **CONTRATANTE** se constituirá en deudor de **IFX** por el valor de las mensualidades restantes del servicio a trasladar. **PARÁGRAFO.** - Cuando se contacten servicios de DataCenter Colocation, **IFX** procederá a habilitar el espacio contratado y le enviará al **CONTRATANTE** el acta de entrega al correo electrónico autorizado en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados a partir de la firma del Contrato u orden de servicio donde el **CONTRATANTE** tendrá dos (2) días hábiles para manifestarse, si no lo hace se entenderá aceptado tácitamente el servicio el día hábil siguiente y deberá iniciar la instalación de sus equipos o el uso del espacio. El **CONTRATANTE** contactará con un plazo máximo de hasta sesenta (60) días calendario contados a partir de la firma del Contrato u orden de Servicio para realizar la migración de sus equipos o comenzar a utilizar el espacio contratado. Vencido este término, **IFX** dará inicio a la facturación del valor del servicio conforme a lo establecido en el Contrato u orden de Servicio, independientemente de que el **CONTRATANTE** haya instalado equipos, migrado su infraestructura o iniciado el uso efectivo del espacio o los servicios contratados. La no utilización del servicio o del espacio contratado por causas atribuibles al **CONTRATANTE** no suspenderá, retrasará ni afectará el inicio de la facturación ni las obligaciones de pago establecidas en el presente contrato.

Tercero. Forma de Pago. –3.1. El valor del presente Contrato corresponderá a la sumatoria de los valores resultantes de las diferentes Órdenes de Servicio derivadas del mismo. De solicitarse órdenes de Servicio adicionales por parte del **CONTRATANTE**, estas se entenderán adicionales al Contrato. **3.2.** Dicho valor será reajustado cada año de servicio igual al valor del IPC / Inflación establecido respecto al año inmediatamente anterior. **3.3.** Forma de Pago. **3.3.1.** El servicio se facturará en forma anticipada y deberá pagarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de recepción de la factura de acuerdo con las instrucciones que contiene la misma. **3.3.2.** La primera factura de servicio contendrá: los cargos correspondientes al primer mes calendario de dicho servicio, así como los cargos de prorrateo de los días del mes anterior, si fuera el caso, y cualquier cargo no recurrente aplicable. **3.3.3.** En caso de mora en el pago de las facturas, el **CONTRATANTE** reconocerá y pagará a **IFX** un interés diario equivalente al máximo interés legal permitido a la fecha de emisión de la factura; estos valores podrán cobrarse por **IFX** al momento del pago o facturarse en el período siguiente al que se presentó la mora, así como los gastos de cobranza judicial o extrajudicial. **3.3.4.** El **CONTRATANTE** deberá pagar las sumas que no son objeto de reclamación. **3.3.5.** El no pago de la factura, exime a **IFX** de cualquier responsabilidad previo aviso, por la suspensión y posterior cancelación de los servicios, salvo que la falta de pago se presente como consecuencia de montos que han sido reclamados. **3.3.6.** La facturación se realizará con la especificación y desgloses necesarios para que se identifiquen los Servicios de Telecomunicaciones contratados y su valor correspondiente. Si hubiera discrepancias al respecto, el **CONTRATANTE** tendrá tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la factura para demostrar por escrito a **IFX** los hechos en que se funda su inconformidad; de lo contrario, la factura se entenderá aceptada. **IFX** dará respuesta definitiva al **CONTRATANTE** dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Para todos los efectos legales se entiende que la factura presta mérito ejecutivo. **3.3.7.** Cualquier costo o impuesto asociado al Contrato que el gobierno nacional o municipal decida aplicar sobre las instalaciones y Servicios o Servicios Conexos provistos al **CONTRATANTE** no está contemplado en las tarifas asociadas a los Servicios de Telecomunicaciones contratados, por lo cual cualquier afectación en la normal ejecución de las obligaciones del Contrato a cargo de **IFX** relacionada con tales conceptos no será tenida como causal de incumplimiento por parte de este, sino como un evento de fuerza mayor. **3.3.8.** En caso de que el precio del servicio se pague en dólares americanos (USD), la factura se liquidará en la moneda local a la tasa representativa del mercado vigente, a la fecha de emisión de la factura.

Cuarto. Duración. – 4.1. El presente Contrato tendrá una duración indeterminada pero determinable por el plazo pactado en la(s) respectiva(s) Orden(es) de servicio, duración que iniciará a partir de la aceptación del (las) acta(s) de entrega del (los) servicio(s) y estará(n) vigente(s) mientras esté(n) suscrita(s) y/o esté(n) ejecutándose alguna(s) orden(es) de servicio(s). **4.2.** En el evento en que el **CONTRATANTE** de por terminada sin justa causa una(s) Orden(es) de servicio antes del vencimiento del plazo allí acordado, además de pagar a **IFX** todos los cargos aplicables en los que haya incurrido hasta la fecha, deberá pagar el valor establecido dentro de los períodos de vigencia de los servicios señalados en el Anexo No. 1 de la(s) orden(es) de servicio denominado cláusula de vigencia de prestación del servicio. **4.3.** Para efectos del cobro por el incumplimiento contemplado en el numeral 4.2., el **CONTRATANTE** se obliga a pagar el monto previsto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del cobro dirigido a los canales de información provistos por el **CONTRATANTE**. A partir de esa fecha se causarán intereses moratorios a la máxima tasa legalmente permitida. El cobro por el incumplimiento de la vigencia de la prestación de los servicios a la que haya lugar se hará por parte de **IFX**, sin necesidad de requerimiento en mora. **4.4.** En caso de que el **CONTRATANTE** desee cancelar los servicios, deberá informar con sesenta (60) días calendario de antelación y proceder con el pago de las facturas correspondientes a dicho período. **4.5.** El contrato y la(s) orden(es) de servicio se entenderán prorrogadas automáticamente por un período de doce (12) meses, salvo que las **PARTES**, con una antelación de sesenta (60) días calendario, informen su intención de no prorrogar el servicio, o encontrándose en la prórroga, sin que lo anterior genere indemnización o sanción alguna a cargo de la parte que informa con antelación sobre la terminación. **4.6.** El vencimiento o terminación de la vigencia del contrato no liberará al **CONTRATANTE** de responsabilidad extracontractual por acciones, hechos o eventos ocurridos con anticipación a dicha terminación. **4.7.** Durante la vigencia inicial, el **CONTRATANTE** no podrá solicitar disminución de la capacidad contratada de los servicios o reducción de las tarifas, so pena de pagar la penalidad establecida en el Anexo No. 1 de la(s) orden(es) de servicio correspondiente (s) denominado cláusula de vigencia de prestación del servicio. **4.8.** Cancelación. - Para que surta efectos la solicitud de cancelación unilateral de una Orden de Servicio, el **CONTRATANTE** firmado por el representante legal o por persona autorizada por este.

Quinto. Obligaciones de IFX. – 5.1. Prestar el servicio contratado de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas negociadas a la medida por la solicitud del **CONTRATANTE**. **5.2.** Enviar al **CONTRATANTE** las facturas por el servicio prestado. **5.3.** En caso en que se llegaren a probar fallas imputables a **IFX**, previa solicitud por escrito del **CONTRATANTE**, **IFX** acreditará proporcionalmente al **CONTRATANTE** las sumas que resulten de la fórmula expresada en los acuerdos de nivel de servicio (ANS), siempre y cuando el porcentaje de disponibilidad sea inferior al estándar promedio del (99.7%), o principalmente lo acordado en las órdenes de Servicio y la oferta comercial. **5.4.** El término de la interrupción comenzará a correr a partir del día en que **IFX** fuere notificado por el **CONTRATANTE** sobre la ocurrencia de dicha interrupción y terminará en el momento del restablecimiento del servicio prestado. **5.5.** La responsabilidad de **IFX** por los daños y perjuicios ocasionados se limitará a los descuentos que se reconocen en la presente cláusula (ANS), así como en todos aquellos casos en que **IFX** sea declarado responsable por sentencia judicial en firme para con el **CONTRATANTE** y dicha responsabilidad se traduzca en la indemnización de perjuicios, por cualquier causa que ello acontezca, y cualquiera sea el tipo o clase de daño, salvo eventos de fuerza mayor y caso fortuito.

5.6. Desconectar el servicio cuando medie una orden de autoridad competente. 5.7. IFX asumirá todas las medidas de seguridad de los bienes y las instalaciones en las que se preste el servicio, en aquellos casos en que para instalar el servicio contratado haya que realizar trabajos en alturas, así como cumplir a cabalidad con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo y las normas que la modifiquen y/o adicionen, cuando aplique. 5.8. IFX podrá interrumpir de manera provisional la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones objeto del Contrato, sin responsabilidad alguna, ante la ocurrencia de casos de emergencia, seguridad nacional, caso fortuito o fuerza mayor.

Sexto. Obligaciones del CONTRATANTE. - Se constituyen como obligaciones a cargo del **CONTRATANTE**, las siguientes: 6.1. Utilizar el servicio contratado con arreglo a las normas vigentes, reglas de internet sano, y a las Políticas de Uso Aceptable ("PUA") de IFX www.ifxnetworks.com/politicas-de-uso-aceptable/. 6.2. Informar a IFX sobre toda circunstancia que pueda alterar, modificar o suspender la prestación del servicio. 6.3. Pagar las facturas dentro de los plazos y lugares estipulados en ellas. 6.4. Destinar exclusivamente el servicio contratado para su uso y mantener en correcto funcionamiento todos los equipos y elementos a su cargo que hayan sido entregados por IFX. 6.5. Cumplir con los requerimientos de carácter técnico y de electricidad enunciados por IFX. 6.6. Responder pecuniariamente ante IFX, por el valor de los equipos, cuando, se extravíen, o salgan de la esfera de dominio y/o cuidado del **CONTRATANTE**, siempre y cuando la causa sea directamente imputable a él o relacionada su cuidado. 6.7. Hacer uso de los Servicios de Telecomunicaciones prestados por IFX, de conformidad con lo establecido en el Contrato y de acuerdo con las licencias pertinentes y las normas legales vigentes aplicables a los mismos, para lo cual se obliga a contar con las licencias y permisos de operación necesarios para la prestación del servicio, requeridos por las leyes aplicables y a mantenerlos vigentes durante el plazo de ejecución del Contrato. 6.8. Abstenerse de enrutar tráfico de redes de terceros a través de la suya, salvo expresa autorización. 6.9. Responder por el uso y recibo de la información que transmite. Será responsabilidad exclusiva del **CONTRATANTE** el acceso a toda clase de información obtenible a través de los Servicios de Telecomunicaciones, inclusive la de contenido no apto para menores de edad, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente. Así mismo, deberá usar la red de acuerdo con la ley, haciéndose responsable por el uso que hagan los terceros de los Servicios de Telecomunicaciones proporcionados por IFX. 6.10. Permitir la instalación de los equipos propiedad de IFX necesarios para conectar al **CONTRATANTE**. Estos equipos podrán ser reemplazados o retirados a conveniencia de IFX, previa notificación al **CONTRATANTE**. Así mismo, el **CONTRATANTE** deberá solicitar la aprobación de IFX para la instalación de los equipos que desee usar para interconectarse a la red. **PROHIBICIONES DEL CONTRATANTE:** 6.10.1. El **CONTRATANTE** reconoce que tiene expresamente prohibido: Hacer instalaciones, adiciones, traslados, modificaciones o reparaciones en los Servicios de Telecomunicaciones y/o equipos instalados por IFX sin previa autorización por escrito de este. 6.10.2. Reclamar derechos de propiedad sobre los equipos instalados por IFX para la prestación de los Servicios de Telecomunicaciones provenientes de la custodia y posesión que ejerce o ejerció sobre los mismos durante el período de prestación de los Servicios de Telecomunicaciones. 6.10.3. Hacer un uso fraudulento o no autorizado de los Servicios de Telecomunicaciones. Para tal efecto, el **CONTRATANTE** manifiesta estar plenamente enterado de que si hiciera o permitiera el uso fraudulento o no autorizado incurrirá en los delitos establecidos por tales acciones u omisiones, sujetándose a las sanciones penales y administrativas establecidas por la legislación, pudiendo hacerse acreedor de una pena convencional debiendo, además, indemnizar a IFX por cualquier sanción derivada de reclamación o litigio que se haya iniciado en su contra, así como cubrir los daños y perjuicios que se le provoquen por tal causa. 6.10.4. IFX podrá, de forma inmediata y sin previo aviso, restringir o desactivar, u obligar al **CONTRATANTE** a restringir o desactivar, cualquiera de los Servicios de Telecomunicaciones si alguna autoridad competente determinara que: (i) tales acciones son requeridas por la ley aplicable o (ii) los equipos, servicios o red del **CONTRATANTE** interfieren con o causan degradación o interrupción de los sistemas, equipos o redes de IFX o de terceros y sus respectivos **CONTRATANTE**. En tales casos, IFX notificará al **CONTRATANTE**, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que ocurra dicha restricción o desactivación, otorgando al **CONTRATANTE** un plazo de veinticuatro (24) horas para subsanar el desperfecto; de no hacerlo en el plazo señalado, este asumirá el costo en que incurra IFX para solventar la afectación causada por el uso de los equipos del **CONTRATANTE**.

Séptimo. Responsabilidad. - 7.1. IFX no será responsable por cualquier incumplimiento de sus obligaciones o la prestación del servicio cuando estas sean causadas por un hecho u omisión del **CONTRATANTE**, o de un tercero ajeno a IFX, por fuerza mayor o caso fortuito, vandalismo, ataques cibernéticos y en general cuando la falla o alteración del servicio obedezca a factores y situaciones que no se encuentren bajo el control de IFX, por lo tanto IFX no responderá por daño emergente, lucro cesante, indemnizaciones, perjuicios, daños directos o indirectos en relación con la prestación de los servicios contratados distintos a los acordados en los ANS. 7.2. IFX provee y mantiene en su portafolio de servicios plataformas de seguridad de la información conforme al marco de la Comunidad Andina, en particular la Decisión 638 de 2006, la Resolución 55/63 y la Resolución 56/121 sobre la "Lucha contra la Utilización de la Tecnología de la Información con Fines Delictivos", así como también los trabajos realizados por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), plasmados en la Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética, que se adoptó para cumplir con lo encomendado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su Resolución AG/RES.1939 (XXXIII-O/03) "Desarrollo de una estrategia interamericana para combatir las amenazas a la seguridad cibernética" y sus demás normas modificatorias que implementa cada país, sin embargo, el **CONTRATANTE** es responsable de los equipos que se encuentren bajo su custodia y es su decisión de contratar los servicios de seguridad que ofrece IFX para reducir los riesgos ante cualquier ataque. Estos servicios mitigan, pero no evitan en su totalidad dichos riesgos. 7.3. El **CONTRATANTE** colaborará razonablemente con cualquier requerimiento de Auditoría que comprometa el uso de sus licencias y/o servicios que le presta IFX.

7.4. Las **PARTES** declaran y reconocen que los Servicios materia de este Contrato, por su naturaleza pueden sufrir interrupciones o suspensiones. Por lo mismo, el **CONTRATANTE** se obliga a adoptar los resguardos y respaldos necesarios en materia de seguridad de información para evitar cualquier perjuicio derivado de la suspensión, pérdida de información o interrupción de los Servicios, o causado por terceros ajenos a **IFX** a que se refiere la presente cláusula. **Octavo. Indemnidad.-** Las **PARTES** se obligan a mantener libre de toda lesión, daño y/o perjuicio, indemnizar, defender, proteger y relevar de toda responsabilidad a la otra **PARTIE**, sus directores, representantes, accionistas, funcionarios, empleados, contratantes, agentes, sucesores y signatarios (en delante las Personas Exentas), de toda demanda, acción, queja o reclamo de cualquier naturaleza, y asume la responsabilidad por lo anterior y con motivo de cualquier lesión, daño y/ o perjuicio recibidos o alegados por cualquier persona, que en todo o en parte surjan a causa de actos de negligencia o dolo, por omisión o por acto lícito o ilícito, intencional o culposos de quien resultare responsable de los mismos en la ejecución de, o en relación con los deberes u obligaciones emanados de este Acuerdo o de la ley que lo rige.

Noveno. Uso de la Infraestructura IFX. - 9.1. El CONTRATANTE declara, garantiza y acuerda que durante el tiempo en el que usen los servicios de **IFX: 9.1.1.** Implementará medidas de seguridad para su red y equipos para evitar virus. **9.1.2.** No realizará prácticas como spamming, phishing, spoofing, flooding, tener sitios cuyo contenido sea contrario al orden público y buenas costumbres. **9.2.** En caso de que el **CONTRATANTE** adquiera conectividad, **IFX** garantizará el servicio hasta el equipo de borde en la instalación del **CONTRATANTE**, su cliente interno será totalmente responsable por la configuración del servicio desde el CPE (Customer Premises Equipment) o Equipo Local del **CONTRATANTE** hacia el interior de su organización. **9.3. Software.** En caso de que los servicios contratados requieran la instalación de software y/o licencias por parte de **IFX**, este se obliga a usarlo única y exclusivamente para dicho(s) servicio(s) y bajo el dimensionamiento por el que fue contratado, por lo tanto, el **CONTRATANTE** no puede realizar actualizaciones de versión o modificaciones de software y/o licencias sin la previa autorización de **IFX**. En caso de realizar cualquier uso indebido, fraudulento, o ilícito del licenciamiento propio del **CONTRATANTE** y en consecuencia exista cualquier tipo de afectación relacionado, el **CONTRATANTE** deberá responder directamente al proveedor de la licencia y/o software. En cualquier caso, **IFX** podrá terminar el contrato por justa causa y cobrar las indemnizaciones por los perjuicios que hubiere lugar como también repetir contra el **CONTRATANTE** en caso de una reclamación que realice el proveedor o fabricante de licencias y/o Software. **9.4.** En caso de que en un determinado mes el consumo final de la energía eléctrica del **CONTRATANTE** se incrementa superando el valor contratado, el ajuste se efectuará con base en los términos y condiciones acordados en la respectiva Oferta o en los relacionados en la respectiva Orden de Servicios, previa notificación. El cobro de este valor se verá reflejado en el siguiente periodo de facturación. **9.5. IFX** se reserva el derecho de auditar el consumo de energía del **CONTRATANTE** para determinar si dicho consumo y utilización de circuitos de electricidad se ajusta a la configuración contratada. En caso de que no sea así, **IFX** notificará por escrito al **CONTRATANTE** para que éste, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, equilibre o disminuya el consumo de electricidad, so pena que **IFX** proceda con el ajuste del correspondiente precio. **IFX** se reserva el derecho de determinar, exclusivamente sobre la base de su juicio razonable, la posibilidad de permitir al **CONTRATANTE** acceder a circuitos de electricidad adicional. **9.6.** En caso de que se presente un caso de fuerza mayor o cualquier evento imprevisible e irresistible que incremente el costo de la tarifa de energía eléctrica por parte de las empresas generadoras y/o comercializadoras de esta y que interfiera de manera directa en la ejecución del Contrato alterando el equilibrio económico del mismo, **IFX** podrá ajustar los precios vigentes en ese momento, con el fin de evitar pérdidas de naturaleza económica y/o financiera y mantener así, el equilibrio económico del Contrato y el **CONTRATANTE** se obliga pagar dichos valores.

Decimo. Cesión. - El CONTRATANTE no podrá ceder el presente Contrato, total ni parcialmente, sin la autorización previa y expresa de **IFX**, la cual deberá solicitarse con una antelación mínima de sesenta (60) días calendario a la fecha en que se pretenda que la cesión produzca efectos. Lo anterior no será aplicable en aquellos eventos en que la cesión se realice a favor de sociedades que continúan el desarrollo de la actividad del **CONTRATANTE**, ya sea como resultado de una transformación societaria, fusión, adquisición o cualquier otra reorganización corporativa, ni respecto de sociedades controladas, controlantes o vinculadas al **CONTRATANTE**, conforme a la ley. Por su parte, **IFX** podrá ceder el presente Contrato en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo al **CONTRATANTE**.

Undécimo. Propiedad, destinación y uso de los equipos. - 11.1. Los equipos requeridos para la prestación del servicio pueden ser adquiridos por el **CONTRATANTE** o pueden ser entregados por **IFX** a título de comodato precario. **11.2.** En caso de pérdida, destrucción, hurto o daño de un equipo, que se demuestre que ha sido por culpa o dolo del **CONTRATANTE**, este deberá responder por su valor o reposición, sin embargo, el servicio no será interrumpido e **IFX** realizará toda gestión para cambiarlo, sin que lo anterior se entienda como interrupción del servicio. **11.3. El CONTRATANTE** deberá hacer devolución de los equipos a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la terminación del contrato y/o la cancelación del el(los) servicio(s), en caso contrario **IFX** podrá cobrar al **CONTRATANTE** el valor comercial del equipo, hasta que lo reponga o hasta que el **CONTRATANTE** acredite el pago de este, lo primero que ocurra.

Duodécimo. Causales para la Terminación del Servicio. - 12.1. Por mutuo acuerdo entre las **PARTES**. **12.2.** Por la **PARTIE** cumplida en caso de reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la otra. **12.3.** Por disolución con efectos liquidatarios o extinción de la persona jurídica de cualquiera de las **PARTES**, su concurso liquidatorio o liquidación obligatoria, estado de insolvencia, cesación de pagos o concurso de acreedores o que se lleven a cabo embargos y/o secuestros judiciales que afecten de manera grave el desarrollo del Contrato.

12.4. En caso de que los accionistas, socios o administradores lleguen a ser vinculados por parte de autoridades a cualquier tipo de investigación por narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, financiación del terrorismo, ser incluido en listas de la Oficina de Control y activos en el exterior OFAC o condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza. **12.5.** Por orden de autoridad competente. **12.6.** Cuando existan condiciones técnicas que imposibiliten la prestación del servicio o cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la correcta prestación de este. En el caso que debido a eventos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, y si cualesquiera de las **PARTES** se declara incapacitada parcial o totalmente para cumplir los obligaciones contractuales, podrá eximirse de responsabilidad de cualquier obligación contractual afectada por tal evento, siempre y cuando notifique a la otra parte por escrito y dentro del término de cinco (5) días hábiles, después de ocurrido el evento, describiendo las obligaciones afectadas y la fecha y hora de su afectación, estimando el tiempo durante el cual estará incapacitada para poder cumplir sus obligaciones. Una vez recibido el aviso por escrito, la parte no afectada por el evento de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, podrá comprobar, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de recepción del aviso, la ocurrencia del evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, a los efectos de poder dar por aceptada la justificación para la exención de las obligaciones. La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, realizará sus mejores esfuerzos para mitigar sus efectos. En caso de que el evento sea causa de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, las **PARTES** podrán optar por cualquiera de las siguientes medidas: **12.6.1** Promogar el contrato en proporción al atraso incurrido por la causa que originó la Fuerza Mayor o el Caso Fortuito; siempre y cuando fuere posible. **12.6.2** Resolver el Contrato de mutuo acuerdo, siempre y cuando se realice una revisión equitativa antes de decidir la terminación efectiva, conviniendo la extinción total o parcial de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. Las **PARTES** tendrán derecho a objetar las justificaciones alegadas para el Caso Fortuito y/o Fuerza mayor, cuando a su juicio las razones invocadas no sean suficientemente relevantes para adoptar las medidas que en su caso se hubiesen adoptado, o cuando las mismas sean fundadas sobre la base de hechos falsos, o contengan datos poco creíbles y objetables. **12.7.** La utilización de los Servicios con fines diferentes a los establecidos en el presente contrato. **12.8.** Por el vencimiento del término de la vigencia, siempre y cuando se haya remitido comunicado escrito por parte del **CONTRATANTE** por lo menos con sesenta (60) días calendario de anticipación al vencimiento del Contrato o de cualquiera de sus prórrogas, siempre que el **CONTRATANTE** se encuentre al día con las obligaciones a su cargo. **12.9.** Por la mala calidad en el servicio, que sea comprobada, y tramitada su cancelación con arreglo a lo previsto en la cláusula cuanta del presente contrato. En este evento, se entenderá terminado solamente el servicio del que se haya comprobado su deficiencia en la calidad. **12.10.** Para poder determinar que el **CONTRATANTE** se encuentra dentro de una justa causa para terminar el servicio, el mismo debe acreditar que reportó los incidentes del servicio a los departamentos técnicos de la compañía, así como debe existir la solicitud formal del RFO (Razones de interrupción, de sus siglas en inglés *Reason for outage*). Adicional a lo anterior, para que se estudie la justa causa, debe existir ausencia de acción por parte de IFX, frente a la resolución de los problemas del **CONTRATANTE**. **A.** Para efectos de la presente cláusula, se entiende por incumplimiento reiterado, la acción y/o omisión sistemática de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, a cargo de la parte incumplida, que le dan lugar a la que cumplió a reportar un perjuicio derivado del incumplimiento de la primera; en consecuencia, el incumplimiento de una orden de servicios por parte de IFX no afectará las demás Ordenes de Servicios. **B.** La terminación del contrato sin justa causa por parte del **CONTRATANTE**, no lo exime al pago de las obligaciones adquiridas hasta la fecha de terminación de las respectivas órdenes de servicio. **12.11.** Por decisión del IFX, cuando medie incumplimiento por parte del **CONTRATANTE** de cualquiera de sus obligaciones. **12.12.** En caso de mora en el pago de dos (2) facturas por parte del **CONTRATANTE** y/o incumplimiento de los acuerdos de pago establecidos de mutuo acuerdo entre las **PARTES**, IFX podrá dar por terminado el presente contrato de manera unilateral, sin necesidad de requerimiento previo. **12.13.** Por las demás causales previstas en la legislación y que sean aplicables al Contrato. **12.14. Nota:** La terminación anticipada del Contrato con fundamento en las causales previstas en los numerales 12.2., 12.3., 12.4., 12.7. y 12.12. dará lugar al pago de una penalidad a cargo del **CONTRATANTE** relacionada en el numeral 4.2.

Decimotercero. Incumplimiento. - En caso de cualquier otro incumplimiento de este Contrato, diferente a la prestación del servicio de telecomunicaciones, deberá empezarse a subsanar dentro de los treinta (30) días siguientes de la notificación a la Parte causante de dicho incumplimiento. En caso de que, por la naturaleza del incumplimiento, éste pueda ser subsanado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación antes mencionada, dicho hecho no será considerado como un incumplimiento, en la medida en que la parte incumplida haya comenzado a subsanar el incumplimiento dentro del término y, con posterioridad a ello, además diligentemente lleve a cabo dicha subsanación hasta que desaparezca el incumplimiento en su totalidad.

Decimocuarto. Suspensión del Servicio. - El **CONTRATANTE** autoriza que IFX suspenda sus servicios cuando incumpla en el pago de una de las facturas dentro de los plazos previstos en las mismas, de conformidad con la Cláusula tercera del presente Contrato. IFX podrá cobrar el valor en el que incurra para la reconexión del servicio, en la factura correspondiente al mes siguiente de la reconexión.

Decimoquinto. Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. - **15. IFX** no transfiere al **CONTRATANTE** la propiedad o titularidad sobre ningún programa o software de equipos, o las copias que del mismo se hagan. Los documentos que hacen parte del presente contrato no pueden ser duplicados, distribuidos o diseminados sin el consentimiento escrito expreso por parte de IFX. **15.1.** El **CONTRATANTE** autoriza a IFX para utilizar su nombre, marca nominativa o mixta, logo, o signo distintivo para fines comerciales como presentaciones comerciales y/o de mercadeo y pagina web de IFX.

15.2. Cada parte será responsable de la legalidad del software que use en sus equipos y sistemas, así como la legalidad de signos distintivos patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Decimosexto. Mérito Ejecutivo. - Tanto el Contrato, como las facturas y los documentos integrantes del presente contrato constituyen individual o conjuntamente título ejecutivo suficiente para la ejecución de las obligaciones que incorporan, siendo plenamente exigibles en los términos de presente Contrato. Teniendo en cuenta los plazos pactados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. La constitución en mora para el cumplimiento de las mismas no necesita requerimiento judicial o extrajudicial alguno. **Decimoséptimo. Documentos que Forman Parte Integral del Contrato.** - 17.1. Las Actas de entrega del servicio. 17.2. Los anexos relacionados al presente Contrato. 17.3. Las Políticas de Uso Aceptable ("PUA"). 17.4. Las órdenes de servicio. 17.5 La Autorización de tratamiento de datos. 17.6. La oferta de servicios y los ANS pactados, y aceptados por el **CONTRATANTE**, los cuales establecen que la provisión técnica de servicios de comunicaciones son soluciones a la medida para las micro, pequeñas y grandes empresas. 17.7.: En caso de discrepancia entre el texto del contrato y cualquier otro documento del mismo, primará lo que establezca(n) la(s) respectiva(s) orden(es) de Servicio siempre y cuando hayan sido aprobadas y firmadas por el **CONTRATANTE**.

Decimoctavo. Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Sanciones Internacionales y Cumplimiento Comercial. - Las **PARTES** declaran, garantizan y se obligan a cumplir, durante toda la vigencia del Contrato, con las normas, estándares y mejores prácticas internacionales aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y cumplimiento de sanciones económicas o comerciales (en adelante, las "Normas de Cumplimiento"), incluidas las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas de la Unión Europea y de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI); y demás autoridades internacionales o nacionales competentes.

Así mismo, cada **PART**E declara que: (i) ni ella, ni sus directivos, empleados, representantes, filiales o beneficiarios finales, se encuentran incluidos, directa ni indirectamente, en listas de sanciones internacionales o sujetas a medidas restrictivas; (ii) no mantienen relación alguna con personas o entidades vinculadas a actividades ilícitas o sancionadas; (iii) ni se encuentra controlada (50 % o más del capital o de los derechos de voto), directa o indirectamente, por una persona o entidad incluida en tales listas; (iv) no actuará en nombre ni por cuenta de ninguna persona o entidad sujeta a dichas restricciones; y, (v) garantiza que todos los fondos, bienes o recursos empleados en la ejecución de este Contrato provienen de actividades lícitas y no están directa ni indirectamente relacionados con delitos financieros o conductas prohibidas por las Normas de Cumplimiento.

Cada **PART**E se compromete a mantener políticas y controles razonables de cumplimiento que aseguren el respeto a las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención, sanciones internacionales, comercio exterior y libre comercio, evitando realizar operaciones o mantener vínculos con personas o entidades sujetas a sanciones; a proporcionar, a solicitud razonable de la otra **PART**E, la documentación o declaraciones necesarias para acreditar el cumplimiento de tales controles, incluyendo información sobre su estructura de propiedad, beneficiarios finales, y eventuales licencias de exportación obtenidas ante autoridades competentes; y, a conservar durante la vigencia del Contrato y seis (6) meses más, los registros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones aquí previstas.

En caso que una **PART**E, o cualquiera de sus filiales, matrices o beneficiarios finales resulte sujeta a medidas restrictivas, investigada, sancionada o incluida en alguna de las listas mencionadas, o si se configura una situación que implique riesgo legal, reputacional, de contagio o de cumplimiento para la otra **PART**E, tal como, pero sin limitarse a: (i) un cambio en su estructura de propiedad o control que pudiera generar aplicación de la "Regla del 50%" del BIS u otra disposición similar, (ii) sea designada o razonablemente se determine que está sujeta a sanciones, restricciones o requerimientos de licencia bajo las normas mencionadas y, (iii) no acredite de manera satisfactoria su cumplimiento, la otra **PART**E o parte afectada, podrá dar por terminado el contrato de manera inmediata y unilateral, sin que exista obligación de indemnizar o compensar daño alguno a la **PART**E que incurrió en la conducta aquí penalizada, misma que deberá indemnizar y mantener indemne a la **PART**E afectada frente a cualquier pérdida, multa, sanción, daño reputacional o gasto (incluidos honorarios legales razonables) que resulten de su incumplimiento a las Normas de Cumplimiento.

Las obligaciones establecidas en la presente cláusula subsistirán incluso después de la terminación del Contrato, mientras puedan derivarse responsabilidades o investigaciones relacionadas con su ejecución.

Nota aclaratoria: Se precisa que el numeral 8 de la sección "7. Declaraciones y Autorizaciones" del formato suscrito por IFX, denominado "FOR-BCH-CO-03" o "Registro de Proveedores", será aplicable en los siguientes términos: "8. Me comprometo a indemnizar y mantener indemne a BOCCHERINI S.A.S. frente a las multas, danos o perjuicios debidamente probados que esta llegare a sufrir por o con ocasión del incumplimiento de las obligaciones que me sean aplicables en materia de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como frente a cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que las autoridades competentes inicien en contra de BOCCHERINI S.A.S. con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera, me comprometo a rendir las explicaciones a que haya lugar, derivadas del mencionado incumplimiento, ante BOCCHERINI S.A.S. y ante los terceros que esta indique. En cualquier evento, la indemnización derivada de dicho incumplimiento estará limitada al monto anual máximo de los servicios contratados y deberá haber sido declarada por autoridad competente mediante sentencia judicial o laudo arbitral en firme."

Decimonoveno. Datos Personales. - En caso de que la ejecución del Contrato requiera que alguna de las **PARTES** acceda a datos personales, la gestión y procesamiento de estos, siempre que sea necesaria, se realizará bajo las directrices que imponga la legislación vigente. En todo caso, el **CONTRATANTE** autoriza a IFX al uso de los datos personales que le suministre para el desarrollo y ejecución del Contrato. El **CONTRATANTE** autoriza el uso de sus datos para el envío de información comercial o

publicitaria de IFX. Para todos los efectos el **CONTRATANTE** autoriza a **IFX** a obtener, de cualquier fuente y/o banco de datos, toda la información y referencias relativas a su razón social, nombres, apellidos y documentos de identidad, su comportamiento crediticio, crédito comercial, hábitos de pago, manejo de tarjetas de crédito, cuentas corrientes, cuentas bancarias, cuentas de ahorros o de otras entidades financieras y, en general, al comportamiento de sus obligaciones pecuniarias. Así mismo, el **CONTRATANTE** expresa e irrevocablemente autoriza a **IFX** para que, en caso de incumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato, informe de tal incumplimiento a cualquier base de datos e incluya su nombre como moroso y/o con referencias negativas cuando sea este el caso, previo aviso de **IFX**.

Vigésimo. Confidencialidad. - Toda la información que se entregue entre las **PARTES** durante la negociación, ejecución y liquidación del Contrato será, por regla general, de carácter confidencial, salvo que sea calificada como pública por la Parte que la entrega, en los términos de la ley. La información confidencial sólo podrá ser utilizada para el propósito de establecer, negociar y mantener los Servicios de Telecomunicaciones contratados, quedándole prohibido a la Parte que recibe la información compartirla con terceros. No se considera violación de la confidencialidad, entre otros: Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad competente, en cuyo caso deberá dejarse constancia expresa que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. No obstante, la Parte obligada a revelar la información de carácter confidencial informará a la Parte reveladora a la mayor brevedad que su información es requerida judicialmente, con el fin de que esta pueda ejercer los recursos legales pertinentes para garantizar la salvaguarda de su información. Cuando la información sea de conocimiento público por causas no imputables a la Parte receptora de la información. La violación de la confidencialidad previamente demostrada y declarada por autoridad competente dará lugar a la indemnización correspondiente, hasta por el valor anual del(los) servicio(s) contratados.

Vigésimo primero. Tribunal de Arbitramento. – 21.1. Si surgiera alguna diferencia, disputa o controversia entre las **PARTES** por razón o con ocasión al Contrato, las **PARTES** buscarán de buena fe un Arreglo Directo. En consecuencia, cualquiera de ellas notificará a la otra la existencia de dicha diferencia y una etapa de arreglo directo surgirá desde el día siguiente a la respectiva notificación, que culminará a los treinta (30) días hábiles siguientes. Si, agotada la etapa de Arreglo Directo, las **PARTES** no hubieran llegado a un acuerdo sobre la disputa, las **PARTES** la someterán a un tribunal de arbitramento, de acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará integrado por el menor número de árbitros posible, designados de común acuerdo por las **PARTES** y, a falta de acuerdo, por el centro de arbitraje y/o conciliación vinculado a la Cámara de Comercio de la ciudad en que esté domiciliada **IFX** ; (b) el arbitraje será de naturaleza legal; (c) el tribunal funcionará en la sede del centro de arbitraje y/o conciliación mencionado anteriormente; y (d) el fallo será en derecho. 21.2. Las **PARTES** acuerdan que podrán someterse a la justicia ordinaria con el fin de disminuir el incumplimiento del pago de las facturas.

Vigésimo segundo. Divisibilidad. - La invalidez e inexistencia de alguna o algunas de las disposiciones de este Contrato no afectará la validez o exigibilidad de las demás disposiciones del mismo, de sus anexos o de los servicios contratados. En estos eventos, las **PARTES** se obligan a negociar de buena fe una cláusula válida y legalmente exigible que tenga el mismo propósito o finalidad que la que adolece del vicio de invalidez o inexistencia, con el fin de sustituirla.

Vigésimo tercero. Personal y Relaciones Laborales. - Las **PARTES** declaran que, entre **IFX** y los empleados del **CONTRATANTE**, así como con las demás personas que intervengan por cuenta de éste en la ejecución del Contrato, no existe ningún vínculo laboral ni civil. En consecuencia, el **CONTRATANTE** asume toda la responsabilidad que le corresponde como único empleador o **CONTRATANTE** de las personas que emplee, estando a su cargo los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, honorarios y demás obligaciones a que hubiere lugar por ley. Cualquier reclamo presentado en contra del **IFX** por parte de los empleados del **CONTRATANTE** o por las autoridades locales deberá ser asumido por el **CONTRATANTE** manteniendo al **IFX** incólume por dichos reclamos. No obstante, el **CONTRATANTE** se obliga a dar estricto cumplimiento, durante la vigencia del presente Contrato, a las normas de protección de riesgos y de seguridad vigentes, que garanticen condiciones óptimas al personal que disponga **IFX** para la ejecución de trabajos en instalaciones a cargo del **CONTRATANTE**. Conforme a la complejidad de los trabajos, **IFX** podrá solicitar al **CONTRATANTE** capacitaciones, acompañamiento o instrucción calificada para su personal como requisito previo para la ejecución de estos, así como la constitución de garantías que amparen los riesgos a la salud e integridad del personal afecto a dichas actividades.

Vigésimo cuarto. Cláusula de no agresión laboral.- **IFX** y el **CONTRATANTE** reconocen que sus respectivos empleados son recursos de mucho valor por su formación académica, su experiencia, su capacitación y especialización en las respectivas empresas, por lo tanto, están de acuerdo y se comprometen a no incentivar a que un empleado de la otra parte deje su empleo, hacer o permitir que se haga ofrecimiento de empleo o subcontrato con persona que sea empleado de la otra parte, al menos hasta un periodo de dos (2) años contados a partir de la terminación del presente contrato. Las **PARTES** se comprometen a desarrollar el objeto contractual con total honestidad y lealtad mutua, con total independencia y autonomía técnica, directiva, financiera, laboral y administrativa y, en consecuencia, sin que exista relación laboral o de subordinación alguna entre los propietarios, directivos, contratistas y/o empleados de **IFX** y el **CONTRATANTE**. Por lo anterior, no generará vínculo laboral con el **CONTRATANTE**.

Vigésimo quinto. Código de conducta. - Por la presente, el **CONTRATANTE** se adhiere de manera expresa, incondicional e irrevocable al Código de Conducta del **IFX**, el cual puede ser consultado en el enlace www.ifxcorp.com, comprometiéndose de manera expresa, incondicional e irrevocable a que ninguno de sus consejeros, directivos, empleados y colaboradores, con su consentimiento o conocimiento previo, incumpla los términos previstos en dicho Código, destacando –a título enunciativo y no limitativo– el capítulo específico que regula toda actividad que pueda ser calificada como corrupción. A su vez, el **CONTRATANTE** declara que conoce los compromisos asumidos por **IFX** en sus Políticas contra el Soborno y la Corrupción, contra el Blanqueo de Capitales, de Salud y Seguridad, de Derechos Humanos y Ambiental, y acepta que cumplirá con los mismos lineamientos en la realización de sus actividades empresariales en la ejecución del Contrato. Por tal motivo, el **CONTRATANTE** reconoce que, si se incumplen las obligaciones derivadas de tales Políticas, **IFX** podrá requerirlo para su cumplimiento en el menor tiempo posible o dar por terminado el Contrato sin responsabilidad de su parte y reclamando el pago de los daños y perjuicios que lleguen a presentarse.

Vigésimo sexto. Niveles de Seguridad – Delitos de Ciberseguridad. - El **CONTRATANTE** declara tener pleno conocimiento de los niveles de seguridad de los servicios contratados. Si el **CONTRATANTE** decide no contratar un Servicio de seguridad adicional que fuere ofrecido por **IFX**, acepta que asume la totalidad de los riesgos ante Ciberataques, Ransomware y otros

eventos relacionados a ataques informáticos. Frente al caso de que el **CONTRATANTE** decida contratar un servicio adicional de seguridad, dicho servicio mitiga pero no evita el suceso.

Vigésimo séptimo. Lucha Contra la Pornografía Infantil. - Las **PARTES** deberán impedir que los Servicios de Telecomunicaciones contratados sean aprovechados con fines de explotación sexual infantil u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad, para lo cual se definen las siguientes prohibiciones y deberes: Las **PARTES** no podrán: 27.1. Alojarse en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen, directa o indirectamente, actividades sexuales con menores de edad. 27.2. Alojarse en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad. 27.3. Alojarse en su propio sitio vínculos o *links* sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. 27.4. Sin perjuicio de la existencia de obligaciones de denuncia que se consagren en la ley, las **PARTES** deberán: 27.5. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores. 27.6. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad a través de los Servicios de Telecomunicaciones objeto del Contrato. 27.7. Abstenerse de usar los Servicios de Telecomunicaciones objeto del Contrato para la divulgación de material ilegal con menores de edad. 27.8. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo basados en los Servicios de Telecomunicaciones objeto del Contrato, por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 27.9. En todo caso, las **PARTES** darán pleno cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de contenidos, en especial respecto a pornografía infantil, y cualquier otro que se encuentre expresamente regulado. Cada una de las **PARTES**, según le corresponda, asumirá las sanciones administrativas y penales que acarree el incumplimiento de estas prohibiciones y deberes conforme lo establezca el ordenamiento jurídico vigente y aplicable a este Contrato. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 679 de 2001 y en el decreto 1524 de 2002, Sentencia C – 442 del 2009 y demás normas sobre la materia, para todos los residentes en el territorio colombiano, los proveedores, administradores y contratantes de redes globales de información están sometidos a ciertas restricciones en esta materia. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015 y sus normas complementarias y modificaciones en especial en lo numerales 2.2.10.2.1. Prohibiciones. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 1. Alojarse en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad. 2. Alojarse en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad. 3. Alojarse en su propio sitio vínculos o *links*, sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. ARTÍCULO 2.2.10.2.2. Deberes. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores. 2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 2.2.10.3.3. Sanciones Administrativas. Los proveedores o servidores, administradores y usuarios que no cumplan o infrinjan lo establecido en el presente capítulo, serán sancionados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sucesivamente de la siguiente manera: 1. Multas hasta de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serán pagadas al Fondo Contra la Explotación Sexual de Menores, de que trata el artículo 24 de la Ley 679 de 2001. 2. Suspensión de la correspondiente página electrónica. 3. Cancelación de la correspondiente página electrónica. Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con observancia del debido proceso y criterios de adecuación, proporcionalidad y reincidencia. **PARAGRAFO.** El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantará las investigaciones administrativas pertinentes e impondrá, si fuere el caso, las sanciones previstas en este Título, sin perjuicio de las investigaciones penales que adelanten las autoridades competentes y de las sanciones a que ello diere lugar. De acuerdo con lo expuesto, el **CONTRATANTE** deberá mantener indemne a **IFX** de toda responsabilidad que se pueda derivar por el uso inadecuado o ilegítimo del servicio.

Vigésimo octavo. Penal Pecuniaria. – 28.1. Cualquier incumplimiento por parte del **CONTRATANTE** de alguna de las obligaciones de este Contrato, lo constituirán en deudor a favor de **IFX** por un valor equivalente a seis (6) meses del último monto facturado al momento del incumplimiento, por concepto de las pérdidas que pudieren ocasionarse, como consecuencia del incumplimiento de alguna de las cláusulas de este contrato, y sus anexos. 28.2. Para tales efectos, renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para ser constituido en mora, y se obliga a pagar el monto previsto, dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del cobro dirigido al domicilio registrado del **CONTRATANTE**.

Vigésimo noveno. Impuestos. - Cada **PORTE** será responsable del pago de los impuestos que las leyes les impongan.

Trigésimo. Ley y Jurisdicción Aplicable. - El presente Contrato se registrará e interpretará de conformidad con las leyes del país en el que esté domiciliado **IFX**, excluyendo cualquier conflicto de normas o principios de derecho.



Trigésimo primero. Ausencia de Representación. - Ninguna de las **PARTES** será agente, representante o mandatario de la otra **PORTE**, ni la representará de ninguna manera ante terceros, sin poder escrito y expreso que se le confiera para el efecto.

Trigésimo segundo. Perfeccionamiento y Firma. - Las **PARTES** acuerdan que el presente Contrato se perfecciona con la firma de sus representantes legales de manera manuscrita o electrónica, para lo cual consienten el uso de firmas electrónicas en el Contrato, sus Órdenes de Servicio y Anexos, utilizando una plataforma de firma electrónica. Los documentos así firmados no podrán ser invalidados sobre la base que los documentos y firmas fueron electrónicamente proporcionados. Las **PARTES** manifiestan y están de acuerdo en que cada una ha tomado todas las medidas razonables para verificar la fiabilidad de la firma electrónica y su proceso de ejecución y confirman que la entrega de certificados adicionales por las autoridades gubernamentales o autorizadas por ellas no es necesaria y no afectará de ninguna manera la veracidad, autenticidad, integridad, validez, efectividad o aplicabilidad de la firma electrónica del Contrato, sus Órdenes de Servicio y Anexos. Las **PARTES** acuerdan y aceptan que las firmas de sus representantes legales no necesariamente tengan que colocarse en la misma página de firma del Contrato y que el intercambio de páginas de firma, firmadas y escaneadas o digitalizadas en formato electrónico es tan válido y produce los mismos efectos que la firma original de cada uno de ellos.

Con la firma del presente Contrato, el **CONTRATANTE** declara conocer y aceptar el contenido de este, y manifiesta bajo la gravedad de juramento que tiene autorización para comprometer el pago por los servicios contratados.

Para constancia, se suscribe por las **PARTES** y generará efectos a partir de la última de las fechas de firma registradas.

Nombre del Contratante o Usuario*

BOCCHERINI SAS

NIT / C.C.: 830041829-5

Representante Legal

William Alfonso Ortiz Arcia

C.C. / C.E.: 1032451683

Por parte de IFX*

IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.

Representante Legal Suplente

Luis Gabriel Castellanos Marín

Cédula de Ciudadanía: 79907358


Firma

*Con poder para comprometer gasto

Firma



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo expresamente a **IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.**, sociedad identificada con NIT número **830.058.677 - 7**, para que almacene, actualice o circule, los datos suministrados con ocasión a la ejecución de nuestras relaciones comerciales, los cuales serán usados para los siguientes propósitos:

- Comunicaciones directas o a través de terceros de actividades de mercadeo y publicidad de nuestros servicios actuales y futuros. Autorizo a IFX_X_
- Mejoramiento de nuestros servicios de telecomunicaciones y atención al usuario. Autorizo a IFX_X_
- Gestión de cartera, recaudo y aviso de suspensiones de servicios. Autorizo a IFX_X_
- Cumplimiento de las obligaciones contractuales. Autorizo a IFX_X_
- Transmitir ofertas y promociones de nuestros servicios de telecomunicaciones. Autorizo a IFX_X_
- Mantener una eficiente y óptima comunicación como usuarios de nuestros servicios de telecomunicaciones. Autorizo a IFX_X_
- Cualquier otra comunicación que se genere para el cumplimiento de nuestro objeto social. Autorizo a IFX_X_

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, **IFX** ha implementado una Política de Datos Personales establecida en el Manual interno de políticas y procesamiento sobre el Tratamiento de Datos Personales, la cual está publicada en www.ifxnetworks.com con el fin que, en cualquier momento, el **CONTRATANTE** pueda ejercer los derechos contemplados en estas normas y particularmente modificar y/o revocar la autorización prestada o solicitar la supresión parcial o definitiva de los datos corporativos suministrados.

ACEPTO

FIRMA:

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL:

BOCCHERINI SAS

NIT/J.C.C./C.E.: 830041829-5

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

William Alfonso Ortiz Arce

C.C./C.E.: 1032451683

TELÉFONO: 6016008600



CERTIFICADO DE AUTORIZACION

William Alfonso Ortiz Arcia, con número de identificación 1032451683, mediante el presente certificado se permite informar que autoriza para suscribir las respectivas Ordenes de Servicio o documentos adicionales que surjan del contrato IFX 202605296634 y aceptar oferta comercial, al señor:

_____, identificado con cedula de ciudadanía No _____, quien ostenta el cargo de _____
La presente autorización se entiende vigente hasta tanto no se emita comunicado contrario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'William Ortiz Arcia', written over a horizontal line.

FIRMA

William Alfonso Ortiz Arcia
BOCCHERINI SAS